

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2577/2535

นาง สุภา รัตนเสวตวัฒน์
นาง บุษกร กรรมารางกูร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224, มาตรา 654, มาตรา 702, มาตรา 728, มาตรา 1479

ป.วิ.พ. มาตรา 148

ป.รฐฎากร มาตรา 104, มาตรา 118

พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 มาตรา

คดีก่อนโจทก์ฟ้องจำเลยให้ชำระหนี้จำนอง ศาลวินิจฉัยว่าโจทก์มีได้บรรยายฟ้องว่า โจทก์ได้มีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยชำระหนี้ภายในเวลาอันสมควรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 728 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง พิพากษายกฟ้องคดีถึงที่สุดคดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องว่า ก่อนฟ้องโจทก์ได้มีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยชำระหนี้และไต่ถอนจำนอง จำเลยได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วโจทก์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดแล้ว ย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยได้ ไม่เป็นฟ้องซ้ำกับคดีก่อน หนังสือของสามีโจทก์ที่ยินยอมให้โจทก์ฟ้องจำเลย มิใช่ใบมอบอำนาจที่จะต้องปิดอากรแสตมป์ โจทก์คิดดอกเบี้ยเงินกู้จากจำเลยอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือนเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยเป็นโมฆะ แต่จำเลยต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2537 จำเลยได้ทำสัญญาจำนองที่ดิน โฉนดเลขที่ 26104 พร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นประกันหนี้เงินกู้จำนวน 600,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี หลังจากครบกำหนดไถ่ถอนแล้ว โจทก์ได้บอกกล่าวทวงถามให้จำเลยชำระหนี้และไถ่ถอนจำนองแล้ว จำเลยไม่ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ จำเลยค้างชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์คิดถึงวันฟ้องเป็นเวลา 2 ปี เป็นเงิน 180,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยไถ่ถอนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 26104 พร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยให้จำเลยชำระเงินจำนวน 780,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 600,000 บาท นับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยไม่ไถ่ถอนจำนองก็ให้นำทรัพย์สินจำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า นายมานพ รัตนเสวตวัฒน์ ไม่มีอำนาจให้ความยินยอมแก่โจทก์ในการฟ้องคดีนี้ หนังสือให้ความยินยอมไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ให้บริบูรณ์ โจทก์จะใช้เอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ โจทก์ฟ้องคดีนี้ซ้ำกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1247/2529 ระหว่างนางสุภา รัตนเสวตวัฒน์ โจทก์ นางบุษกรกรร มารางกูร จำเลย ของศาลชั้นต้น ก่อนฟ้องโจทก์ไม่ได้บอกกล่าวทวงถามไปยังจำเลย ระยะเวลาที่โจทก์กำหนดให้จำเลยชำระหนี้เป็นระยะเวลาที่สั้นเกินสมควร การมอบอำนาจให้บอกกล่าวทวงถามต้องทำเป็นหนังสือ แต่โจทก์ได้มอบอำนาจให้นายพิพัฒน์ พาหุวัฒน์กรมีจดหมายบอกกล่าวให้จำเลยชำระหนี้และไถ่ถอนด้วยวาจา โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ในสัญญาจำนองระบุว่า ให้ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีแต่ความจริงโจทก์คิดดอกเบี้ยจากจำเลยในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือนเท่ากับร้อยละ 24 ต่อปี ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 654 ข้อกำหนดเรื่องดอกเบี้ยในสัญญาจำนองจึงตกเป็นโมฆะขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยไถ่ถอนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 26104 พร้อมสิ่งปลูกสร้างตามฟ้อง ชำระหนี้โจทก์จำนวน 600,000 บาท พร้อมด้วย ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันผิดนัดคือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2527 ถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2529 เป็นจำนวนดอกเบี้ยไม่เกิน 180,000 บาท ตามที่โจทก์ ขอมมา และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ หากจำเลยไม่ไถ่ถอนจำนองชำระหนี้โจทก์ให้ยึดที่ดินจำนอง พร้อมสิ่งปลูกสร้างตามฟ้องออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ โดยได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์อย่างคนอนาถา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาแรกที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่า ฟ้อง โจทก์คดีนี้เป็นฟ้องซ้ำกับคดีก่อนหรือไม่ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าคดีก่อนโจทก์ฟ้องจำเลย เรื่องเดียวกับคดีนี้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่าโจทก์ได้มีหนังสือ บอกกล่าวให้จำเลยชำระหนี้ภายในเวลาอันสมควรและแจ้งการบังคับจำนองตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 728 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง พิพากษา ยกฟ้อง คดีถึงที่สุดแล้ว ต่อมาโจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้โดยบรรยายฟ้องว่า ก่อนฟ้อง โจทก์ได้มีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยชำระหนี้และไถ่ถอนจำนอง จำเลยได้รับหนังสือ ดังกล่าวแล้วเห็นว่า คดีก่อนศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องเพราะโจทก์ยังมิได้ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ต่อมาเมื่อโจทก์ปฏิบัติตาม เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วโจทก์ได้ฟ้องคดีนี้ฟ้องโจทก์คดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำ กับคดีก่อน

ปัญหาต่อไปมีว่า หนังสือให้ความยินยอมของสามีโจทก์เอกสารหมายเลข 1 เป็นใบมอบอำนาจที่จะต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่เห็นว่าสามีโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย เพราะสามีโจทก์มิได้เป็นคู่สัญญากับจำเลยสามีโจทก์จึงไม่ต้องทำใบมอบอำนาจให้โจทก์ฟ้องคดีแทน แต่โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยในฐานะเป็นคู่สัญญากับจำเลยโดยได้รับความยินยอมจากสามีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1479 หนังสือให้ความยินยอมของสามีโจทก์ เอกสารหมายเลข 1 จึงไม่เป็นใบมอบอำนาจที่จะต้องปิดอากรแสตมป์

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ติดดอกเบ๊ยะจากจำเลยอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือนเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด แล้ววินิจฉัยข้อกฎหมายว่าข้อตกลงเรื่องดอกเบ๊ยะตกเป็นโมฆะ แต่จำเลยต้องรับผิดชอบชำระดอกเบ๊ยะอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน 600,000 บาท พร้อมดอกเบ๊ยะในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2528 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ราเชนทร์ จัมปาสุต-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-สุนพ กิริติยุติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ